

0006518-28.2018.8.26.0405

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Gisele de Castro Catapano

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... sentido:

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. 1. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que este não se aplica ao crime do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, vez que o bem jurídico protegido é a saúde pública, sendo o delito de perigo abstrato, mostrando-se irrelevante a quantidade de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Jardim das Flores, cep 06110-100, Osasco, SP

Fone: (11) 2838-7557 - E-mail: osasco1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Processo Digital 0006518-28.2018.8.26.0405 | Sentença | lauda 0 de 0
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0006518-28.2018.8.26.0405

Controle: 2018/000714

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Valdivino Barros de Santana

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gisele de Castro Catapano

Vistos,

VALDIVINO BARROS DE SANTANA, qualificado nos autos, foi condenado a cumprir, em regime aberto, às penas de 06 meses de detenção, e pagamento de 10 dias-multa, calculados em seu mínimo legal, e de suspensão ou proibição de se obter permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 02 meses, por incurso nas penas do art. 306, da Lei nº 9.503/97.

A sentença foi prolatada aos 09 de maio de 2019 (fls. 123/127) e, devidamente intimado, o réu manifestou interesse recursal, subindo, então, os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O V. Acórdão proferido em 12/09/2019 (fls. 186/189) negou provimento ao recurso da Defesa.

Tendo sido publicada a sentença de primeiro grau em 09/05/2019 (fls. 130) e, ante a

regulação contida no art. 109, inc. VI, c/c art. 117, inc. IV, e art. 115, todos do Código Penal, verifica-se que, da data de publicação da sentença condenatória até a presente, houve um transcurso de prazo superior a um ano e meio, operando-se, portanto, a prescrição da pretensão punitiva intercorrente do Estado, não tendo havido posteriormente qualquer causa interruptiva ou suspensiva do curso do prazo prescricional. Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. 1. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que este não se aplica ao crime do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, vez que o bem jurídico protegido é a saúde pública, sendo o delito de perigo abstrato, mostrando-se irrelevante a quantidade de entorpecente. REANÁLISE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. Tendo o magistrado amparado-se nos elementos do crime em si e não na reprovabilidade da conduta do réu para negativar a circunstância judicial atinente à culpabilidade, bem como negativado as consequências do crime considerando aquelas já inseridas no próprio tipo, forçoso o reconhecimento de tais vetores como neutros e, conseqüentemente, a redução da pena-base para o mínimo legal. REDUÇÃO DA PENA. PRESCRIÇÃO VERIFICADA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. Considerando a pena redimensionada nesta instância e constatando que desde a data da publicação da sentença condenatória (08/04/2014 – fl. 210, vº) até os dias atuais transcorreu lapso temporal superior ao exigido em lei (art. 109, inciso V, do CP), computado pela metade em razão da menoridade do agente (art. 115, do CP), impõe-se declarar extinta a punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva intercorrente. Prejudicada a análise do pedido de modificação do regime prisional. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE (TJ-GO – APR: 025852163201180900091, Relator: DES. CARMECY ROSA MARIA A. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/04/2018, 2ª CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2503 de 11/05/2018)”.
025852163201180900091, Relator: DES. CARMECY ROSA MARIA A. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/04/2018, 2ª CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2503 de 11/05/2018)”.
Diante do exposto, com fulcro no art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. VI, art. 115, e art. 110, §1º, todos do Código Penal, e art. 61, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA a PUNIBILIDADE de VALDIVINO BARROS DE SANTANA, qualificado nos autos, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva intercorrente, em relação à Sentença de fls. 123/127.
P.R.I.C.

Oportunamente arquivem-se os autos, observadas as cautelas legais.

Osasco, 23 de março de 2022.